- Quá trình thực hiện HĐ, ngày 15/9/X: giao nhận 15 đợt bê tông thương phẩm, A đã giao hàng đầy đủ theo sự đặt hàng của B. Với tổng giá trị: 278.320.000 đ.
- Tuy nhiên, B lại không thực hiện đúng nghĩa vụ kể từ đợt giao hàng thứ 8 trở đi, B không thanh toán đầy đủ cho A, với số tiền còn thiếu: 143.886.000đ
- A đã cử nhân viên, gửi công văn yêu cầu B giải quyết số nợ này, B cam kết trả nợ nhiều lần but vẫn trì hoãn không chịu thực hiện nghĩa vụ thanh toán.
- ngày 15/12/X: A kiện B trả:
  1. Nợ gốc
  2. Lãi phát sinh với lãi suất 1,5%/tháng
  3. Tiền phạt vi phạm HĐ với mức 8%
  4. Chi phí thuê luật sư 15triệu

Stt	**Đáp án (chỉ mang tính tham khảo)**
1	Tranh chấp dân sự vì: giữa 2 tổ chức không phải là thương nhân (cotec chỉ là đơn vị phụ thuộc của Cty Mekotral; VP chỉ là đơn vị phụ thuộc của DNTN Cường Thịnh) (Điều 6 LTM)
2.	VBQPPL: 1. Luật Dân sự 2005 2. Bộ luật tố tụng dân sự 2004 3. Các văn bản hướng dẫn thi hành các VB trên 4.
3	Sai vì: - Cotec chỉ là đơn vị phụ thuộc của Cty Mekotral, không có tư cách pháp nhân vì vậy trong trường hợp này nguyên đơn: Cty KTXD Mekotral, đại diện nguyên đơn: GĐ Cty Mekotral - VP thiết kế tư vấn XD Cường Thịnh chỉ là một đơn vị phụ thuộc của DNTN Cường thịnh, vì vậy bị đơn phải là DNTN Cường Thịnh, đại diện Chủ Doanh nghiệp Cường Thịnh - Căn cứ Điều 57 BLTTDS
4	- tại trụ sở chính của DNTN Cường thịnh thuộc thẩm quyền của TAND cấp huyện (Điều 33 BLTTDS) - Toà án nơi DNTN Cường Thịnh có trụ sở chính (Đ35 BLTTDS)
5	Kiểm tra tư cách và thẩm quyền ký kết của các bên trong HĐ(phải có văn bản uỷ quyền ký kết trong trường hợp này)
6	mặc dù bà Lê Thanh – Giám đốc do ông Cường thuê but HĐ thuê này mặc dù không ký tiếp và cũng không gia hạn HĐ but theo căn cứ tại K4Đ4NĐ44/03 từ ngày 31/12/năm (X-1) đến ngày 06/02/X thì bà Thanh được xem đã ký HĐ không xác định thời hạn với DNTN Cường Thịnh. Vì vậy, HĐ thuê này vẫn có giá trị pháp lý, HĐ ký với Cotec vẫn có hiệu lực. Vì vậy, bà Lê Thanh sẽ là người đại diện theo pháp luật của Cty và sẽ là đại diện cho bị đơn trong vụ kiện tranh chấp này.
7	HĐXX sẽ không giải quyết theo yêu cầu của ông Cường vì việc giữa ông Cường và ông Minh là nội bộ trong DNTN Cường Thịnh, không liên quan đến nội dung trong HĐ mua bán bê tông được ký giữa Cotec và Cường Thịnh.Và nghĩa vụ bù trừ này cũng không thất được đề cập trong HĐ nói trên.
8	- Căn cứ vào Đ176 : Bị đơn có quyền đưa ra yêu cầu phản tố đối với NĐ nếu có liên quan đến yêu cầu của NĐ hoặc đề nghị đối trừ với nghĩa vụ mà NĐ yêu cầu. Vì vậy, đối với yêu cầu giảm giá lô hàng thứ 8 -> có thể được chấp